

Доклад

**Законодательный уровень информационной безопасности в России в
2026 году**

Яковлева Дарья Сергеевна

Содержание

1	Введение	5
2	Основная часть	7
2.1	Перспективы развития законодательства РФ об информационной безопасности после 2026 года	7
2.2	История и эволюция законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности	9
2.3	Анализ приказа ФСТЭК № 17 от 11 февраля 2013 года: содержание и недостатки	11
2.4	Новый приказ ФСТЭК № 117 от 11 апреля 2025 года: основные положения и изменения	13
2.5	Влияние современных технологий на законодательство в области информационной безопасности	15
2.6	Основные требования нового законодательства к объектам информзащиты	17
2.7	Меры государственного контроля и ответственность за нарушение законодательства об информационной безопасности	19
2.8	Адаптация организаций к новым правилам информационной безопасности: вызовы и лучшие практики	21
3	Заключение	23
	Список литературы	26

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

Информационная безопасность становится критически важным аспектом функционирования государственных и частных структур в России. Законодательство в этой сфере претерпевает значительные изменения, обусловленные появлением новых технологий и возрастанием угроз цифровой безопасности. Анализ правовых новшеств 2026 года позволяет понять направление развития нормативной базы и выявить основные требования, предъявляемые к субъектам информзащиты.

Цель данной работы — исследование законодательного уровня информационной безопасности в России в 2026 году с акцентом на обновления, вступающие в силу после отмены приказа ФСТЭК № 17 от 2013 года и введения приказа ФСТЭК № 117 от 2025 года. Рассматриваются ключевые изменения нормативных актов, их связь с современными технологическими вызовами, а также влияние этих изменений на организационную практику обеспечения безопасности информации.

В работе подробно рассматриваются следующие темы. Во-первых, проводится исторический обзор развития российского законодательства в области информационной безопасности с начала 2010-х годов. Далее анализируются основные положения и ограничения приказа ФСТЭК № 17, выявляются его недостатки и пробелы, на которые была направлена корректировка в новом акте.

Особое внимание уделяется содержанию приказа ФСТЭК № 117, раскрываются новые требования к объектам информационной защиты, включая обновленную

классификацию и меры контроля. Рассматривается, каким образом современные технологии — такие как искусственный интеллект, машинное обучение и взаимодействие с облачными сервисами — влияют на формирование нормативных положений и стандарты безопасности.

Одним из важных разделов является оценка механизмов государственного контроля и ответственности за несоблюдение норм информационной безопасности, регламентированных новым законодательством. Проводится анализ санкций, процедур аудита и мониторинга, а также роли специализированных органов в обеспечении соблюдения законов. Заключительную часть работы занимает изучение практических аспектов внедрения новых требований в деятельность организаций. Оцениваются вызовы, связанные с адаптацией к изменившимся нормативам, а также успешные практики и рекомендации по обеспечению соответствия новым стандартам.

Кроме того, рассматриваются перспективы дальнейшего развития законодательства в области информационной безопасности, учитывая динамичное развитие цифровых технологий и нарастающие киберугрозы, которые требуют постоянного обновления нормативно-правовой базы. Такой анализ позволяет выявить направления, в которых российское законодательство будет совершенствоваться в ближайшие годы для эффективной защиты информационных ресурсов страны.

2 Основная часть

2.1 Перспективы развития законодательства РФ об информационной безопасности после 2026 года

После вступления в силу приказа ФСТЭК № 117 в марте 2026 года государственное регулирование информационной безопасности в России будет существенно ориентировано на риск-менеджмент. Приоритет смещается от универсальных, формализованных требований к более гибким нормам, учитывающим специфику конкретных информационных систем, потенциал угроз и возможные последствия ущерба. Такой подход позволит организациям адаптировать меры защиты к реальным вызовам, ориентируясь не на формальное соблюдение, а на снижение рисков, что соответствует современным мировым трендам в кибербезопасности [[1]][2].

Расширение и уточнение терминологии в новом законодательстве охватывает не только технические аспекты защиты, но и организационные, программные средства и системы управления информационной безопасностью. Это способствует формированию комплексной среды, где технические решения дополняются эффективными процессами и контролем, направленными на устойчивое функционирование информационных систем. Ослабление жёсткой связи между классами систем и набором обязательных мер создаёт условия для развития индивидуализированных стратегий защиты, что является ответом на возросшую сложность и разнообразие информационной инфраструктуры [2].

Текущие тенденции роста российского рынка информационной безопасности

и акцент на развитии отечественных решений, импортозамещении и встроенной безопасной разработке будут стимулировать дальнейшее ужесточение и специализированное формирование нормативной базы, направленной на повышение качества и эффективности мер защиты. Государственная политика, учитывающая интеграцию искусственного интеллекта и цифровых платформ, потребует создания нового уровня взаимодействия между законодательством и технологическими инновациями, что усилит роль аналитики угроз и прогнозирования рисков[[3]][4].

Важным фактором дальнейшего развития нормативного регулирования станет необходимость оперативного реагирования на быстро меняющиеся технологические реалии. Законодатели будут вынуждены поддерживать баланс между жёсткостью требований и гибкостью внедрения новых решений, обеспечивая при этом высокую степень безопасности критической инфраструктуры и государственных информационных систем. Этот баланс позволит не допустить излишнего бюрократического давления и одновременно повысить устойчивость к современным киберугрозам[[1]][2].

Наряду с развитием правового поля, в перспективе ожидается углубление сотрудничества государственных органов и частного сектора, а также активизация международного взаимодействия в области обмена информацией и совместных мероприятий по обеспечению кибербезопасности. Российское законодательство будет всё сильнее интегрировать риск-ориентированные стандарты и методики, что создаст основу для формирования интеллектуальной и адаптивной системы защиты информации, способной эффективно противостоять как внутренним, так и внешним вызовам.

Таким образом, в послеприказном периоде законодательство России в области информационной безопасности будет развиваться по пути системного, технологически ориентированного и гибкого регулирования, направленного на адекватное и проактивное управление рисками при полном учёте инновационных технологий и сложной структуры информационного

пространства[[1]][3][4][2].

2.2 История и эволюция законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности

Первые шаги законодательного регулирования информационной безопасности в России сформировались в начале 1990-х годов на фоне глобального осознания важности защиты информации в условиях стремительного развития компьютерных технологий. Законодательная основа была заложена Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», который установил классификацию секретных сведений, определил порядок их засекречивания, порядок допуска к информации с ограниченным доступом, а также меры ответственности за нарушение законодательства в данной сфере. Этот закон стал фундаментом, регламентирующим вопросы защиты государственной информации и контроль за соблюдением правил допуска к ней [5].

Хотя данный закон рассматривал главным образом вопросы государственной тайны, развитие цифровых технологий и появление новых видов информации требовали более широкого подхода к защите данных. В 2006 году был принят Федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который заменил ряд устаревших норм предыдущих актов 1995 года. В нем были введены такие понятия, как электронное сообщение, информационные системы, а также определены права и обязанности операторов этих систем по обеспечению безопасности обрабатываемой информации. Закон впервые установил юридические рамки, позволяющие регулировать доступ к различным видам информации и ограничивать его при необходимости, что отвечало вызовам цифровой эпохи [[6]][7].

В том же году был принят Федеральный закон «О персональных данных», который ввел правовые нормы по обработке и защите личной информации

граждан. Важность данного акта состоит в том, что он определил права субъектов персональных данных и обязанности операторов по их сохранности, что стало основой для защиты конфиденциальной информации в масштабах всей страны и наложило обязательства на организации при работе с личной информацией [6].

Сопровождающий законодательство комплекс государственных стандартов, например ГОСТ Р 50739-95, направлялся на установление технических требований к средствам вычислительной техники и методам защиты информации. Эти стандарты служили нормативной основой для разработки и внедрения систем защиты в различных отраслях экономики и государственных структурах [5].

С начала 2010-х годов законодательство начало активнее реагировать на новые угрозы в сети Интернет. Были приняты федеральные законы, такие как № 139-ФЗ (2012) о защите детей в информационном пространстве и создании реестра запрещенных сайтов, № 187-ФЗ (2013) о блокировке сайтов с нелицензионным контентом, а также № 398-ФЗ (2013), регламентирующий блокировку экстремистских ресурсов. Эти меры позволили системе правового регулирования информационной безопасности расширить спектр защиты, адресуя вопросы фильтрации и контроля интернет-контента, что стало ответом на вызовы киберугроз и информационной агрессии [7].

Кроме того, к важным этапам можно отнести принятие в 2014 году закона № 97-ФЗ, известного как «закон о блогерах», который ввел регистрацию популярных интернет-авторов и наделил Роскомнадзор дополнительными полномочиями по контролю над информационным пространством.

Эти нормативные акты отражали переход российского законодательства от традиционного понимания защиты государственной тайны к комплексной системе, учитывающей разнообразие информационных продуктов и сервисов в цифровую эпоху. Однако к началу 2010-х годов накопились проблемы несовершенства и фрагментарности правового регулирования информационной

безопасности, что осложняло гарантированную защиту информации от постоянно усложняющихся и меняющихся угроз.

Повышение технологической сложности и появление новых видов информационных систем, а также возросшая роль государственной и критической инфраструктуры в цифровой среде требовали обновления законодательства. Новый нормативный акт, который впоследствии стал приказом ФСТЭК № 17 от 2013 года, был обусловлен необходимостью гармонизации и детализации требований к информационной безопасности, создания единой методологии и контроля над объектами защиты. Этот факт подчеркивает логическую необходимость перехода от прежних нормативных основ к более современным и адекватным реалиям 2010-х годов [[8]][9].

2.3 Анализ приказа ФСТЭК № 17 от 11 февраля 2013 года: содержание и недостатки

Приказ ФСТЭК России № 17 от 11 февраля 2013 года был направлен на установление обязательных требований по защите информации, не составляющей государственную тайну, которая обрабатывается, хранится и передаётся в государственных информационных системах. Его основная задача заключалась в формализации мер по обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности таких данных, что обеспечивало минимизацию рисков несанкционированного доступа и разрушения информации [10].

Документ регламентировал структуру мероприятий по защите информации, в том числе требования к идентификации и аутентификации пользователей с целью контроля доступа. Приказ устанавливал порядок проведения оценки защищённости информационных систем, методы аудита и мониторинга состояния безопасности, а также процедуры реагирования на инциденты, что содействовало своевременному выявлению и ликвидации угроз. Кроме того, были определены меры по контролю за исполнением требований и

ответственность за нарушения [11].

За время действия приказа он неоднократно подвергался изменениям и дополнениям: редакции от 2017 года, 2019 и 2024 годов отражали необходимость адаптации к появлению новых технологий и киберугроз. Эти усовершенствования направлялись на поддержание актуальности и эффективности требований в условиях динамичного развития информационных систем и методов атак. Однако, несмотря на обновления, ряд положений приказа оставался несовершенным в контексте современных вызовов и технологий [12].

Одним из существенно ограничивающих факторов была недостаточная детализация требований к защите новых типов информационных активов, таких как облачные сервисы, распределённые вычислительные системы и системы с искусственным интеллектом. Приказ № 17 содержал в основном традиционные подходы к защите информации и не предусматривал расширенные механизмы защиты, учитывающие вызовы 2020-х годов. Также отмечалась недостаточная гибкость нормативных предписаний по адаптации к быстро меняющимся условиям, что сказывалось на оперативности реагирования и внедрении инновационных технических решений [13].

Кроме того, приказ не учитывал полноту современных сценариев атак, в том числе целевые кибершпионаж, сложные инсайдерские угрозы и мультивекторные атаки, что усложняло создание комплексной системы безопасности в государственных информационных системах. Отсутствовали развернутые требования к интеграции технических и организационных мер, а также к внедрению автоматизированных систем мониторинга и управления инцидентами [10].

Нормативные предписания приказа, несмотря на усилия по периодическому обновлению, не всегда обеспечивали необходимую совместимость с международными стандартами и рекомендациями, что ограничивало возможности взаимодействия российских государственных систем с зарубежными партнёрами и затрудняло реализацию комплексных программ

кибербезопасности.

Эти недостатки стали весомым аргументом для разработки нового документа — приказа ФСТЭК № 117, который должен вступить в силу 1 марта 2026 года и заменить приказ № 17. Новый акт предусматривает значительное расширение и углубление требований к защите информации с учётом современных технологических реалий, новых угроз и опыта практического применения законодательства. Подготовка к переходу на новые нормы уже актуальна для государственных органов и организаций, работающих с государственными информационными системами, поскольку переход затронет обновление внутренней документации, внедрение новых технологий и формирование политик безопасности согласно своевременным и детализированным стандартам[14].

Таким образом, анализ приказа ФСТЭК № 17 демонстрирует, что несмотря на значительную работу по установлению и поддержанию требований информационной безопасности в российских государственных системах, потребности современного цифрового общества и вызовы 2020-х годов предъявляли новые задачи, для решения которых данный нормативный акт стал недостаточно адекватен. Это обоснованно обусловило необходимость его замены и разработку усовершенствованных положений приказа ФСТЭК № 117.

2.4 Новый приказ ФСТЭК № 117 от 11 апреля 2025 года: основные положения и изменения

Приказ ФСТЭК России № 117 от 11 апреля 2025 года отменил прежний нормативный акт — приказ ФСТЭК № 17 от 2013 года, внося кардинальные изменения в регулирование защиты информации в государственных информационных системах и иных системах государственных органов, унитарных предприятий и учреждений. Новый документ вступит в силу 1 марта 2026 года и является основой для современного законодательства по

информационной безопасности на государственном уровне [[15]][16].

Данный приказ формализует требования, опирающиеся на положения федерального закона № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, а также полномочия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Важное новшество — утверждение единой методики оценки уровня защищённости комплекса защитных средств информации (КЗИ). Этот показатель рассчитывается в диапазоне от 0 до 1 на основе 16 критериев, сгруппированных в четыре смысловые категории. Минимальный базовый уровень защищённости устанавливается при значении КЗИ, равном 1 [[17]][18].

Приказ № 117 вводит стандартизированный подход к оценке и контролю мер по информационной безопасности, что позволяет унифицировать требования к защите информации для всех государственных структур. Предусмотрена специализированная система калькуляции КЗИ с использованием бесплатного онлайн-инструмента, разработанного лицензированным партнёром ФСТЭК — компанией КРЕДО-С, сопровождаемого подробными методическими рекомендациями и комментариями. Это облегчает внедрение и применение норм документа на практике [[15]][19].

В новой редакции документа усилена нормативная определённость требований, что позволяет эффективнее регулировать процессы обеспечения безопасности с учётом компетенций ответственных лиц, обязанностей организаций и механизмов контроля. Приказ фиксирует обновлённый набор обязательных мер и критериев, строго регламентирующих создание, функционирование и мониторинг средств защиты информации внутри государственных информационных систем.

Значительным изменением стало усиление смысловой нагрузки на объективную количественную оценку защищённости, позволяющую более однозначно определять достаточность реализованных мер и оперативно выявлять отклонения от установленных норм. Это обеспечивает большую

прозрачность и системность в контроле качества информационной безопасности [[16]][17].

Таким образом, приказ ФСТЭК № 117 представляет собой качественный переход от фрагментарного и зачастую субъективного регулирования к комплексному и стандартизированному подходу, направленному на повышение эффективности применения норм информационной защиты в государственных структурах. Важным этапом после утверждения документа станет практическое внедрение и последующий переход к технологиям и методам, учитывающим изменившуюся нормативную базу, что будет рассмотрено далее.

2.5 Влияние современных технологий на законодательство в области информационной безопасности

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации трансформирует содержание и методы обеспечения информационной безопасности, что отражается в актуализации законодательных норм. В России ИИ определяется как комплекс технологических решений, имитирующих когнитивные функции человека с результатами, сопоставимыми с интеллектуальной деятельностью человека. Данное понятие впервые юридически зафиксировано в Указе Президента РФ от 10 октября 2019 года № 490 и Федеральном законе № 123-ФЗ, что стало важным шагом для последующего правового регулирования [20].

Внедрение и использование ИИ в информбезопасности обуславливает необходимость разработки законодательства, учитывающего специфические риски и возможности технологий. На национальном уровне закреплена стратегия развития ИИ до 2030 года, направленная на обеспечение комплексного контроля с учётом безопасности и суверенитета. В 2024 году в российском законодательстве появились требования по обязательной маркировке видеоматериалов, созданных с использованием ИИ, а также введены понятия

«доверенные», «суверенные» и «национальные» модели ИИ. Особое внимание уделяется контролю над процессами разработки и обучения таких моделей, которые должны осуществляться исключительно на территории России и под контролем российских граждан или юридических лиц с большинством долевого участия [[21]][22].

Обеспечение информационной безопасности в условиях применения ИИ связано не только с техническими, но и с правовыми, этическими и организационными аспектами. В этой связи законодательство стремится регулировать вопросы обработки огромных массивов персональных данных и решений, принимаемых системами ИИ, что требует новых средств контроля и ответственности. При этом государственный контроль усиливается с целью предотвращения злоупотреблений, обеспечения защиты национальных интересов и соблюдения этических стандартов. Попытки формирования специализированных кодексов этики для ИИ, например, в финансовом секторе, отражают стремление гармонизировать технологическое развитие с социальными требованиями и нормами безопасности[23].

На международном уровне регулирование ИИ развивается в направлении риск-ориентированного подхода, направленного на безопасность и защиту фундаментальных прав человека. Примером служит законодательство Европейского Союза, принятого в конце 2023 года. Несмотря на наличие определённых ограничений по масштабности санкций, концепция ЕС оказывает влияние на российскую практику, стимулируя интеграцию принципов оценки рисков и прозрачности ИИ в отечественное законодательство. Однако российские меры дополнительно концентрируются на суверенитете и национальной безопасности, что выражается в строгих требованиях к «суверенным» моделям ИИ и их контролируемой разработке[21].

Таким образом, внедрение ИИ и автоматизации меняет содержательную базу и направления законодательного регулирования информационной безопасности в России. Эти изменения обусловлены необходимостью учитывать новые

технологические реалии и угрозы, а также создавать правовые механизмы, которые будут способствовать не только развитию цифровой экономики, но и защите критических информационных ресурсов и национальных интересов. Настоящий технологический контекст формирует основу для последующего анализа конкретных мер защиты и вызовов, реализуемых в обновлённой нормативной базе.

2.6 Основные требования нового законодательства к объектам информзащиты

Приказ ФСТЭК России № 117 от 11 апреля 2025 года устанавливает комплекс требований по защите информации, содержащейся в государственных информационных системах (ГИС), а также иных информационных системах государственных органов, унитарных предприятий и учреждений. Объекты информзащиты согласно новому законодательству охватывают широкий спектр государственных информационных систем, включая как централизованные базы данных и аналитические платформы, так и специализированные системы поддержки управленческих решений и документооборота [[15]][17].

В основе приказа лежит процессный подход к обеспечению безопасности, который требует от организаций не просто технической реализации средств защиты, но и постоянного управления рисками, мониторинга и обновления мер защиты в течение всего жизненного цикла информационных систем. Важным аспектом является установление показателя защищённости средств защиты информации (КЗИ), который рассчитывается исходя из 16 критериев, сгруппированных в четыре основные группы. Эти критерии охватывают технические средства, организационные мероприятия, контроль доступа, а также инцидент-менеджмент. Значение КЗИ варьируется от 0 до 1, при этом достижение базового уровня — 1 — свидетельствует о достаточности реализованных мер защиты[[16]][24].

Относительно технических требований приказ предусматривает обязательное соответствие средств защиты современным стандартам безопасности, включая шифрование, антивирусную защиту, систему аутентификации и авторизации пользователей. Новые нормы регламентируют требования к защищённой передаче данных, безопасному хранению информации и средствам обнаружения вторжений и аномалий. Акцент сделан на необходимости своевременного обновления программного обеспечения и устранения выявленных уязвимостей в строго установленные сроки[21]. Организационные требования включают обязательства по формированию и поддержанию укомплектованного и квалифицированного персонала, ответственного за информационную безопасность. Приказ вводит критерии квалификации и требования к проведению регулярного обучения и аттестации специалистов. Это связано с тем, что человеческий фактор является одним из ключевых элементов защиты и слабым звеном при реализации мер безопасности[[15]][16].

Значительное внимание уделено обязательной отчетности организаций по вопросам информзащиты. Государственные структуры и учреждения обязаны предоставлять регулярные отчёты о применении мер, выявленных уязвимостях и принятых корректирующих действиях. Такой контроль направлен на повышение прозрачности и эффективности системы защиты информации, а также на своевременное выявление и предупреждение угроз[[17]][24].

Еще одним важным элементом приказа является расширение сферы применения требований — теперь они касаются не только федеральных государственных систем, но и региональных и муниципальных информационных систем, что отражает необходимость комплексной защиты всех уровней государственного управления. Таким образом, приказ № 117 формирует чёткую нормативную основу, объединяющую технические и организационные аспекты защиты информации. Он задаёт стандарты для государственного сектора, обеспечивая системность, унификацию и повышение качества обеспечительных мер. Эта нормативная база готовит почву для последующего

анализа механизмов контроля и ответственности, которые необходимы для практического применения данных требований и обеспечения их соблюдения на всех уровнях государственных структур[18].

2.7 Меры государственного контроля и ответственность за нарушение законодательства об информационной безопасности

Государственный контроль в области информационной безопасности в России осуществляется посредством системы надзора и мониторинга, закреплённой в Федеральном законе № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, статья 16.1 закона закрепляет полномочия федеральных органов по контролю соблюдения требований законодательства в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, а статья 16.2 предусматривает ведение мониторинга этих сетей с целью выявления и предупреждения нарушений[[7]][25].

Контрольные мероприятия реализуются рядом государственных органов, среди которых ключевую роль выполняют Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Роскомнадзор и другие ведомства, обладающие полномочиями проводить проверки, аудит информационных систем и оценку состояния защищённости. Эти проверки могут быть как плановыми, так и внеплановыми, иницилируемыми при обращении граждан, юридических лиц или в ходе расследования инцидентов.

За нарушения требований законодательства в сфере информбезопасности предусмотрены разные уровни юридической ответственности. В частности, административная ответственность регламентирована Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (глава 13), предусматривающей штрафы, предупреждения, приостановление деятельности в отношении

организаций и должностных лиц, ответственных за нарушения[26]. Уголовная ответственность закреплена в главе 28 Уголовного кодекса РФ, в статьях 272–275, охватывающих деяния, связанные с несанкционированным доступом к информации, распространением вредоносных программ и другими преступлениями в информационной сфере[27].

Особое внимание уделяется ответственности за нарушение правил обработки персональных данных — Федеральный закон № 152-ФЗ устанавливает обязательства операторов персональных данных и меры за их невыполнение, что имеет критическое значение для защиты частной жизни и предотвращения утечек информации. Кроме того, закон № 187-ФЗ регулирует безопасность критической информационной инфраструктуры, распространяет меры защиты на объекты, жизненно важные для функционирования государства и экономики.

Наряду с административными и уголовными мерами, законодательство предусматривает трудовую ответственность, обуславливающую дисциплинарные взыскания к сотрудникам, нарушающим нормы обработки персональных данных и иных требований безопасности. Данные меры направлены как на предупреждение инцидентов, так и на повышение ответственности персонала организаций за защиту информации.

Важной частью системы контроля является требование к организациям регулярно представлять отчёты о состоянии информационной безопасности, фактах выявленных нарушений и принятых мерах по их устранению. Это способствует постоянному мониторингу и своевременному выявлению рисков, а также повышает прозрачность функционирования государственных и муниципальных структур. Таким образом, механизм государственного контроля в области информационной безопасности в России сочетает профилактические мероприятия, надзор и санкции, предусматривающие как административные, так и уголовные наказания, а также мультителевую ответственность, что создаёт комплексный инструмент защиты информационного пространства и национальных интересов[[7]][26][[27]][25][28].

2.8 Адаптация организаций к новым правилам информационной безопасности: вызовы и лучшие практики

С 1 марта 2026 года российские организации сталкиваются с вызовом адаптации к новым жёстким требованиям в области информационной безопасности, связанным с вступлением в силу приказа ФСТЭК № 117. Расширение круга субъектов регулирования и повышение стандартов заставляют компании системно пересматривать подходы к управлению информационной безопасностью, что становится неотъемлемой частью их повседневной деятельности и стратегического риск-менеджмента[[1]][29].

Одной из ключевых задач для организаций является анализ текущих политик и технических мер на предмет их соответствия новым нормативам. Часто это требует переработки внутренней документации, разработки и внедрения обновлённых правил и процедур, что сопряжено с необходимостью согласования с широким кругом заинтересованных лиц. Процесс обновления требует высокого уровня координации и планирования, поскольку новый приказ расширяет перечень субъектов, включая всё больше государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры[[29]][30].

Существенным упрощением процесса регулирования стало исключение индивидуальных предпринимателей из сферы субъектов критической информационной инфраструктуры, что позволило сосредоточить внимание и ресурсы на более масштабных юридических лицах. Это изменение способствует оптимизации административных процедур и уменьшает нагрузку на небольшой бизнес, однако крупные организации теперь несут более жёсткие обязательства по защите информации[30].

Обучение сотрудников представляется одним из самых важных элементов адаптации. Возросшие требования к квалификации специалистов, а также

обязательное проведение регулярных курсов повышения квалификации и аттестаций способствуют формированию компетентной команды по информационной безопасности. Доступность бесплатных и дистанционных обучающих программ создаёт условия для масштабной подготовке кадров и снижает барьер для качественного освоения новых норм[31].

Распределение ответственности внутри организации требует назначения профильного ответственного за информационную безопасность и формирования профессионального коллектива, способного эффективно осуществлять комплекс мер защиты. Такой подход способствует более оперативному реагированию на инциденты и повышает общую культуру безопасности в компании[1].

Технические меры защиты в соответствии с новыми требованиями ужесточаются: обновлённые стандарты требуют эффективных систем мониторинга, своевременного устранения уязвимостей, внедрения современных механизмов шифрования и контроля доступа. Это налагает дополнительную нагрузку на ИТ-структуры и требует существенных инвестиционных затрат[18].

Штрафные санкции за несоблюдение новых правил побуждают организации вырабатывать проактивные стратегии соответствия, что включает постоянный мониторинг нормативных изменений и регулярную внутреннюю проверку соответствия требованиям. Такой системный подход позволяет снизить риски возникновения штрафов и минимизировать негативное влияние нарушений на репутацию и бизнес-процессы[[1]][29].

В целом, адаптация российских организаций к новому законодательству является сложным и масштабным процессом, требующим комплексного подхода, объединяющего обновление нормативной базы, подготовку кадров, технические улучшения и усиление контроля. Практика показывает, что те компании, которые системно подходят к трансформации процессов и инвестируют в развитие компетенций, имеют большие шансы успешно соответствовать новым требованиям и укрепить свои позиции в условиях увеличивающихся цифровых вызовов[31].

3 Заключение

В ходе проведённого исследования были детально проанализированы ключевые этапы формирования российского законодательства в области информационной безопасности, начиная с первых нормативных актов 1990-х годов и заканчивая современными изменениями, связанными с введением приказа ФСТЭК № 117. Рассмотрение исторического контекста позволило выявить основные недостатки и пробелы предыдущего регулирования, которые обусловили потребность в переходе к более современным и адаптированным к технологическим реалиям нормативным актам.

Анализ приказа ФСТЭК № 17 показал, что, несмотря на последовательное обновление, законодательство предыдущего поколения имело ограниченную гибкость и не учитывало специфику новых информационных технологий и угроз, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и сложные кибератаки. Новый приказ № 117, введённый в 2026 году, представляет собой качественный сдвиг в подходах к обеспечению информационной безопасности, переход к риск-ориентированному регулированию с акцентом на количественную оценку защищённости, что повышает эффективность контроля и управления безопасностью.

Особое внимание уделялось влиянию современных технологий на правовую базу. Внедрение и активное использование искусственного интеллекта и автоматизации требуют от законодательства учитывать не только технические, но и этические, организационные и социальные аспекты информбезопасности. Российское законодательство последовательно интегрирует эти изменения, что

выражается в новых требованиях к «суверенным» моделям ИИ и усиленному контролю за процессами их разработки и эксплуатации, обеспечивая баланс между инновациями и национальной безопасностью.

В работе представлены основные требования нового законодательства к объектам информзащиты, в том числе стандартизированные показатели защищённости и комплекс мер, охватывающих технические, организационные и контрольные аспекты. Эти требования охватывают широкий спектр государственных информационных систем и направлены на повышение прозрачности, системности и устойчивости к современным киберугрозам.

Развитая система государственного контроля и различные формы ответственности создают комплексный механизм стимулирования соблюдения требований закона, предусматривая административные, уголовные и трудовые меры воздействия. Это вызывает необходимость постоянного мониторинга, регулярных проверок и прозрачной отчетности со стороны организаций и государственных структур.

Адаптация российских организаций к новым правилам оказывается многогранной задачей, включающей обновление внутренних политик и процедур, развитие компетенций кадров, модернизацию технических средств защиты, а также выстраивание эффективной системы управления информационной безопасностью. Лучшие практики адаптации демонстрируют важность системного и проактивного подхода, направленного на устойчивость и своевременное реагирование на вызовы цифровой эпохи.

Обобщая результаты, можно утверждать, что российское законодательство в области информационной безопасности развивается в сторону комплексности, технологической адаптивности и риск-ориентированности, что соответствует глобальным тенденциям и уникальным национальным особенностям. Такие изменения создают прочную нормативную основу для защиты государственной информации, критической инфраструктуры и цифровых ресурсов страны, обеспечивая при этом условия для инновационного развития и повышения

цифрового суверенитета России в условиях постоянно меняющегося технологического ландшафта.

Список литературы

1. Нововведения в законодательстве ИБ в 2026 году: что изменится... [Электронный ресурс]. URL: <https://www.klerk.ru/blogs/fedresurs/678022/>.
2. Как изменится информационная безопасность с 1 марта 2026... [Электронный ресурс]. URL: <https://www.snta.ru/press-center/kakie-izmeneniya-proizoydut-v-sfere-informatsionnoy-bezopasnosti-1-marta-2026-goda/>.
3. Российский рынок информационной безопасности 2026... [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ec-rs.ru/blog/informacionnaja-bezopasnost/rossiyskiy-rynok-informatsionnoy-bezopasnosti-2026-sbalansirovat-skorost-regulyatoriku-i-defitsit-ek/>.
4. Прогноз киберугроз и средств защиты в России на 2026 год: ИИ... [Электронный ресурс]. URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/Cyber-Threat-and-Information-Security-Forecast-2026.
5. Законодательство СССР и России в области защиты... [Электронный ресурс]. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44155/1/dais_2016_19.pdf.
6. Этапы развития правового обеспечения информационной... [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/archive/548/119981>.
7. Федеральный закон "Об информации, информационных..." [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/.
8. История кибербезопасности в России — основные термины... [Электронный ресурс]. URL: <https://kedu.ru/press-center/articles/sfera-informatsionnoy-bezopasnosti-v-rossii/>.

9. Горбачёва Е.В. История информационного законодательства. XX век. Начало [Электронный ресурс]: 3 // Правовая информатика. 2016. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-informatsionnogo-zakonodatelstva-hh-vek-nachalo>.
10. Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 — ФСТЭК России [Электронный ресурс]. URL: <https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/prikazy/prikaz-fstek-rossii-ot-11-fevralya-2013-g-n-17>.
11. Приказ ФСТЭК РФ от 11.02.2013 N 17... — Контур.Норматив [Электронный ресурс]. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=481221>.
12. Приказ Федеральной службы по техническому... | ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/70391358/>.
13. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА [Электронный ресурс]. URL: https://pd.rkn.gov.ru/docs/Prikaz_FSTJEK_Rossii_17.pdf.
14. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 N 17 (ред. от 28.05.2019)... [Электронный ресурс]. URL: https://vladokb.gosuslugi.ru/netcat_files/8/9/prikaz_fstek_17_11.02.2013.pdf.
15. Требования. Утверждены приказом ФСТЭК... — ФСТЭК России [Электронный ресурс]. URL: <https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/trebovaniya-utverzhdeny-prikazom-fstek-rossii-ot-11-aprelya-2025-g-n-117>.
16. Приказ ФСТЭК РФ от 11.04.2025 N 117... — Контур.Норматив [Электронный ресурс]. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=500478>.
17. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному... [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506170011>.

18. С 1 марта 2026 г. обновляются Требования о защите... [Электронный ресурс]. URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/89683.html>.
19. Комментарий к Требованиям о защите информации... [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/481015909/>.
20. Искусственный интеллект и право: есть... | Новости: ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/news/1401154/>.
21. Указ Президента от 15.02.2024 № 124: как в России будут... [Электронный ресурс]. URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/AI-regulation-in-Russia.
22. № 1069302-8 Законопроект :: Система обеспечения... [Электронный ресурс]. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/1069302-8>.
23. Владимиров И.А., Токолов А.В., Иксанов Р.А. Правовые проблемы использования технологий искусственного интеллекта при обеспечении информационной безопасности [Электронный ресурс]: 3 // Вестник экономической безопасности. 2025. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-problemy-ispolzovaniya-tehnologiy-iskusstvennogo-intellekta-pri-obespechenii-informatsionnoy-bezopasnosti>.
24. Об утверждении Требований о защите информации... [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1313142310>.
25. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.12.2025)... [Электронный ресурс]. URL: <https://eais.rkn.gov.ru/docs/149.pdf>.
26. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ... — Контур.Норматив [Электронный ресурс]. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=504575>.
27. Статья 17. Ответственность за правонарушения... | ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/76803739/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/>.

28. Глава 3. Принципы построения системы информационной [Электронный ресурс]. 2018. URL: <https://iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2018/02/3.-Gosudarstvennoe-regulirovanie-IB.pdf>.
29. Приказ 117 ФСТЭК РФ — что изменится с 1 марта 2026 года для... [Электронный ресурс]. URL: <https://academyit.ru/articles/tematika3/prikaz-fstek-117-klyuchevye-trebovaniya-v-2026-godu/>.
30. Трансформация законодательства в сфере КИИ России... [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ec-rs.ru/blog/kii/novoe-v-regulirovanii-kii-polnyy-gid-po-izmeneniyam/>.
31. Изменения в 117 приказе ФСТЭК: обучение сотрудников по ИБ... [Электронный ресурс]. URL: <https://aiticenter.ru/news/prikaz-fstek-rossii-117-vstupa/>.